

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS**CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE**

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2026, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán.

Examinado o expediente de declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán, aprécianse os seguintes feitos e fundamentos de dereito:

Feitos:

1. O 22 de abril de 2026, a fundación presentou a solicitude de clasificación, declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

2. A Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán constituírona Mariña Porto García, Manuela Porto Arias, José Porto Arias, Vicente Porto Arias, Diego Pérez Porto, David Pérez Porto, Sonia Garrido Rodríguez, José Rubín Carballo, Carlos Xabier Ares Pérez e Francisco Ascón Callejo, mediante unha escritura pública outorgada o 4 de marzo de 2026, ante o notario de Viana do Bolo Álvaro Álvarez Guerra, co número de protocolo 79.

3. A Fundación, consonte o artigo 6 dos seus estatutos, ten por obxecto: «Promover o patrimonio cultural e social de Xosé de Valbuxán-Yosso, apoiar e fomentar a lingua galega como idioma vehicular das actividades culturais da Fundación e contribuír ao progreso da comarca de Valdeorras e ao seu enriquecemento cultural e artístico, principalmente nos eidos en que traballou o artista que dá nome á Fundación».

4. Na escritura de constitución da Fundación constan os aspectos relativos á identidade dos fundadores, á súa capacidade para constituíla e á súa vontade de facelo como de interese galego conforme os preceptos da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, a dotación, os estatutos e a composición do padroado inicial.

5. Nos estatutos da Fundación constan a súa denominación, o seu enderezo, o seu obxecto e finalidade, as regras para a aplicación das rendas aos fins fundacionais e para a determinación dos/das beneficiarios/as, a composición e as normas de funcionamento do padroado, e as causas de disolución e o destino dos bens e dereitos resultantes da súa liquidación.

CVE-DOG: 0dkuekj0-ued9-4f67-qgs2-ufpbx4rcs27



6. O padroado inicial da Fundación está formado por Mariña Porto García como presidenta, Manuela Porto Arias como secretaria, e José Porto Arias, Vicente Porto Arias, Diego Pérez Porto, David Pérez Porto, Sonia Garrido Rodríguez, José Rubín Carballo, Carlos Xabier Ares Pérez e Francisco Ascón Callejo, como vogais. Segundo o artigo 17 dos estatutos fundacionais, o/a vicepresidente/a será designado/a na primeira reunión ordinaria do padroado.

7. A comisión integrada polos/as secretarios/as xerais técnicos/as de todas as conselleiras elevou ao conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes a proposta de clasificación como de interese cultural da Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán, dado o seu obxecto e finalidade, polo que, cumpríndose os requisitos exixidos na Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, e segundo establecen os artigos 47.2 da citada lei, 51 do Regulamento de fundacións de interese galego, aprobado polo Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, e 7 do Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, aprobado polo Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, o protectorado será exercido polo departamento da Xunta de Galicia que teña atribuídas as competencias correspondentes aos fins fundacionais.

8. De conformidade coa citada proposta, pola Orde da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes do 21 de agosto de 2026 (*Diario Oficial de Galicia* núm. 163, do 28 de agosto) clasificouse de interese cultural a Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán e adscribiuse á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para os efectos do exercicio das funcións de protectorado.

Fundamentos de dereito:

1. O artigo 34 da Constitución española reconece o dereito de fundación para fins de interese xeral de acordo coa lei, e o artigo 27.26 do Estatuto de autonomía de Galicia establece a competencia exclusiva sobre o réxime das fundacións de interese galego.

2. De acordo co disposto no artigo 7.2 do Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, en relación co Decreto 146/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude (DOG núm. 101, do 27 de maio), corresponde a esta consellería a declaración de interese galego mediante unha resolución publicada no *Diario Oficial de Galicia* e a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán, así como o exercicio das funcións de protectorado e as demais que correspondan á Xunta de Galicia, de conformidade co indicado no dito regulamento.



Á vista do que antecede e tendo en consideración o establecido na normativa vixente en materia de fundacións de interese galego, e nas demais normas de xeral e pertinente aplicación, en uso das competencias atribuídas polo Decreto 146/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Declarar de interese galego a Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán.

Segundo. Ordenar a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, Sección da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Terceiro. Esta fundación queda sometida ao disposto na Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, no Regulamento de fundacións de interese galego, aprobado polo Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, no Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, aprobado polo Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, e na demais normativa de aplicación e, especialmente, ás obrigas de dar publicidade suficiente dos seus obxectivos e actividades, da ausencia de ánimo de lucro na prestación dos seus servizos, así como á de presentación anual da documentación contable e do plan de actuación ante o protectorado.

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer un recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, de acordo co sinalado nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2026

Elvira María Casal García
Secretaria xeral técnica da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude

CVE-DOG: 0dkuekj0-ued9-4f67-qgs2-ufpbx4rcs27

